浙江岱山“11·28”“浙岱渔04210”较大侧翻事故调查报告

一、事故简况

2022年11月28日0638时许，“浙岱渔04210”船从181渔区驶往舟山市定海区西码头返港航行途中，在舟山市普陀区黄兴岛南侧2.5海里海域（概位122°38.527′E/30°08.516′N）发生侧翻倾覆沉没，事故造成13名船员落水，其中7人获救，6人失踪。

二、专业术语和标准用语标示

（一）北斗：船载北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System，简称BDS）。

（二）AIS：船舶自动识别系统（Automatic Identification System，简称AIS系统）。

（三）“浙渔安”：浙江省渔船精密智控系统船载。

（四）MMSI：船舶海上移动业务标志（九位码）。

三、调查取证情况

事故发生后，省委、省政府领导高度重视，时任省委书记袁家军，省长王浩，时任省委副书记黄建发，时任副省长刘忻等领导作出批示指示，要求全力组织搜救，尽快查明事故原因，强化

监管责任落实，全面排查风险隐患，确保渔船作业安全。

为迅速查明事故原因、分清责任、汲取教训，防止类似事故发生，浙江省农业农村厅于11月28日成立了事故调查组实施提级调查（附件1）。事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国海上交通安全法》和《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》等法律法规，秉持实事求是、全面细致、依法依规和“四不放过”的原则，收集事故船舶法定文书和相关日志记录，调取事发时段事发水域事故船舶电子数据及岸基北斗记录，调查询问相关船员及人员，搜集事发时段事发水域气象海况及通航环境情况，全面核查“浙岱渔04210”船安全管理情况，邀请专业部门测算了船舶稳性等数据。据此通过综合分析研究，查明了事故原因、确定了事故性质和责任，并针对事故发生原因和暴露出的问题提出了防范和整改建议。

四、事故渔船概况

（一）船舶资料。

船名：浙岱渔04210，船籍港：岱山县，类型：帆张网作业渔船，船体材质：钢质，船长：36.0米，型宽：7.0米，型深：3.3米，总吨：221，净吨：86，主机功率：255千瓦，航区核定：近海航区，MMSI：412425548，建造地点及完工日期：舟山市定海启帆船厂，2001年09月11日。

船舶所有人/经营人及地址：何小军/何小军/岱山县衢山镇田

涂村。

所属基层渔船管理组织及地址：岱山县衢山镇汇鑫渔业专业合作社/岱山县衢山镇三星北路3号。

（二）船舶状况。

1.船舶证书及设备情况。“浙岱渔04210”船持有岱山渔港监督签发的渔业船舶国籍证书和渔业船舶所有权登记证书，签发日期分别为2022年07月28日和2017年09月01日，渔业船舶国籍证书编号（浙岱）船登（籍）（2022）HY-200319号、有效期至2027年07月27日，船舶所有权登记证书编号（浙岱）船登（权）（2017）HY-100274号；持有国内海洋渔船安全证书，证书编号为3309210221273、有效期至2026年09月11日，下次检验日期为2023年06月03日;持有岱山县海洋与渔业局签发的捕捞许可证，编号（浙岱）船捕（2022）HY-200207号，持证人为何小军（330921197112286517），有效期至2027年07月27日。上述证书记载均合规有效。

事发时该船车、舵正常，该船驾驶台配备有北斗终端、AIS设备、“浙渔安”、甚高频无线电话（VHF）和雷达等设备：CY-VHF-B甚高频无线电设备1台，TKM-707中/高频无线电设备1台，M598渔船用无线电话1台，VEP8卫星紧急无线电示位标1台，UBD-S-2北斗普适设备1套,VRI3北斗人船联动设备1套,FT-8700B型AIS设备1套，“浙渔安”智控终端1台。

上述设备在事发前均正常开启，VEP8 卫星紧急无线电示位标在事发后弹出发送“406 报警”，事发后未发现北斗落水报警。

2.船舶救生安全设备配备。据船检证书和询问笔录显示：(1)该船配备的救生设备有：QJF-Y20 型救生筏 1 个（定员 20 人）、5556-I 型救生圈 4 个、DHY-98-II 型救生衣 16 件，另有若干气胀式、简易式工作救生衣。(2)船舶侧翻后救生筏落水已经自动打开。(3)工作救生衣发至船员个人随身保管使用，另有若干救生衣放在驾驶室通道口。

渔船救生安全设备配备齐全合规，但救生衣的日常保管、放置、使用未有严格规定。

3.船舶装载情况。该船出港时装载柴油约 10 吨（离港前加油 6 吨，存油约 4 吨），网具 10 套，备用网片 4 张，冰 80 吨，水两个满舱。网具主要放置在前甲板上，左锚右网，4 张备网放置于驾驶后甲板。

该船回港时，油料尚有 6 吨左右，网具 10 套，备网 4 张，水两舱均还有半舱（约 8 吨），冰大部分存留（消耗 10 吨余 70 吨）；锚具放于左舷前甲板处，用绳索捆扎，网放于右舷前甲板处，用网衣包围，4 张备网中 2 张放于后甲板、2 张放于驾驶甲板处。渔获约有 500 箱，主要为带鱼和梅鱼（约 7.0 吨）。

（三）在船人员信息及持证情况。

按照《浙江省海洋渔业船舶职务船员最低配员标准》要求，“浙

岱渔 04210”船长 36 米，主机功率 255 千瓦，应配备二级船长、二级船副、助理船副、二级轮机长、二级管轮各 1 名。

1.该船核载人数 14 人，事发航次实际在船 13 人，配备职务船员 5 名、普通船员 8 名，该船职务船员配备合规有效，普通船员均执证上船。

序号	姓名	出生年月	籍贯	职　务	备注
1	何小军	1971.12.28	岱山	船长（证书编号：330921197112285439）	获救
2	俞学华	1963.5.4	岱山	船副（证书编号：330921196305045589）	获救
3	周益军	1963.7.5	岱山	普通船员（证书编号：33092119630705x489）	获救
4	张亚斌	1979.9.19	安徽	普通船员（证书编号：341227197909196647）	获救
5	陈响毅	1988.4.7	河南	普通船员（证书编号：41032919880407x8x9）	获救
6	杨心太	1973.6.22	河南	普通船员（证书编号：412927197306227413）	获救
7	陈正涛	1987.6.5	陕西	普通船员（证书编号：612401198706052863）	获救
8	陆睦平	1963.7.9	岱山	船副（证书编号：33092119630709x599）	失联
9	彭贤均	1962.6.8	江西	普通船员（证书编号：36042319620608xxx7）	失联
10	张自祥	1969.7.4	安徽	普通船员（证书编号：340323196907043699）	失联
11	何存军	1975.9.28	岱山	轮机长（证书编号：330921197509285459）	失联
12	李国飞	1970.2.23	岱山	管轮（证书编号：33092119700223x849）	失联
13	贺开康	1959.7.7	岱山	普通船员（证书编号：33092119590707x489）	失联

2.驾驶值班情况。在海上航行生产期间，该船实行三班轮值制，每班安排一人，分别为船副陆睦平、助理船副俞学华、普通船员贺开康，起放网期间由船长何小军值班。所有班次均只有一人值守，未安排瞭望人员。

（四）船舶、船员保险情况。

2021 年 12 月 27 日，该船在省互保岱山办事处办理雇主责任

险，投保渔船雇主责任险13人，保额130万每人。2022年10月17日，该船在省互保岱山办事处办理船舶保险，投保渔船全损险总保额66.3万元。

（五）船舶管理情况。

1.船舶所有权人和经营人情况。“浙岱渔04210”船所有权证书记载船舶所有人为何小军（所占股份 100%），捕捞许可证持证人为何小军。经询问，何小军负责船舶的日常经营管理、船员招聘、船舶海上航行、日常维护保养和进出港报告等，何小军弟弟何存军负责该船的油料补给。

“浙岱渔04210”船与衢山镇汇鑫渔业专业合作社签订了《渔船安全生产主体责任承诺书》，承诺严格遵守安全生产的相关规定，签字人为何小军。

综上，“浙岱渔04210”所有人、经营人和船上安全管理直接责任人（船长）均为何小军。

2.所属基层渔船管理组织情况。“浙岱渔04210”纳入岱山县衢山镇汇鑫渔业专业合作社管理。该合作社由衢山镇政府组织成立于2021年，法人代表王国南。合作社现管理渔船170艘，其中帆张网作业渔船37艘、其他作业渔船133艘。合作社按年向每船收取管理服务费1500—3500元不等。

3.安全监督管理情况。“浙岱渔04210”船所有人、经营人、船长何小军户籍所在地为岱山县衢山镇田涂村，属岱山县衢山镇

管辖。

衢山镇党委政府对本行政区域内渔业安全生产工作负总责，按照“党政同责、一岗双责”要求，加强对本行政区域内渔业安全工作的领导和工作落实。该镇负责渔业安全生产管理的机构和人员主要有:

⑴镇政府分管渔业副镇长，负责渔业安全生产日常工作，落实渔船日常安全检查和风险隐患普查，督促整改安全隐患，协助渔业主管部门做好渔船的本质安全（船检、装载、消防配备、通导设备）检查，开展船员安全教育和培训，组织开展定时点验和动态干预等。

⑵镇政府渔业办公室，负责海事调解、渔事调解，提供办证服务，组织船员四小证、职务船员培训考试，开展港内“三无”、违规明火作业、渔港环境卫生整治，配合执法机构进行执法。

⑶镇渔业指挥中心，负责建立完善渔业管理制度，对全镇渔船实施 24 小时清单式动态点验及监管，对锚泊、生产及航行渔船存在的安全隐患进行全面干预。

⑷渔业专业合作社，负责日常渔船实时动态监管，做好“一船一档”，建立所属渔船的通讯方式，与所属渔船签订安全生产责任书，协助镇渔业指挥中心完成渔船编组及对落单渔船调度干预，完成镇政府交办的其他工作。

“浙岱渔 04210”船籍港为岱山，岱山县海洋与渔业局为其船

籍港行业主管部门，负责所属渔船和渔港水域的安全生产监督管理工作，指导乡镇（街道）开展渔业船舶安全生产监督管理工作；该局衢山分局负责衢山镇所辖渔船的日常监管和港内执法工作。

4.船舶安全检查和船东船长年度安全培训情况。2022年09月13日，岱山县海洋与渔业局衢山分局和衢山镇渔办对“浙岱渔04210”实施开捕前安全检查；2022年10月15日，衢山镇渔办对“浙岱渔04210”船进行了隐患检查。2022年08月17日，“浙岱渔04210”船长何小军参加了年度船东船长培训。

5.船舶进出港报告和编组落实情况。2022年11月17日1640时，该船通过浙里办APP出港报告，报备了13名出海船员，船员姓名、职务、身份证等信息与实际相符。该船本航次和“浙岱渔02653”船、“浙岱渔02393”船编组出港，开始返港及至事发前三船均在一起，编组生产落实较好。

五、气象海况及通航环境情况

（一）气象海况。

1.气象情况。舟山市海洋气象台预报，11月28日06时，舟山沿海东南到南风7—8级阵风9级（附件2）。

2.海浪情况。舟山市海洋环境监测预报中心预报，11月28日06时至08时，舟山海域海浪有效波高为1.7—3.7米，最大波高为2.3—5.1米（附件3）。

3.潮流情况。11月28日正值农历初五，事发时段（早晨6

至 7 时）正值半潮阶段，潮流最急，流向为北水（潮流往南、东南流）。

4.现场情况。根据获救船员和同编组渔船船长陈述，事发时事发海域能见度良好，浪高 3 米左右，事发水域潮流和侧流较急，船舶摇晃厉害，事发时突然左舷一侧连续涌上大浪。

（二）通航环境情况。

事发水域位于东、西福山水道西侧水域，平时来往商船、渔船较多，为船舶进出舟山港的习惯航路。但事发时段事发水域未有大型商船经过，通航环境清爽宽敞。

（三）恶劣天气预警信息发布和传达情况。

11 月 25 日，岱山县委常委会针对寒潮气象预警专题研究部署渔业安全生产工作。

11 月 26 日 1133 时，岱山县渔专委办转发《舟山市渔业应急管理指挥部关于做好渔船避风工作的紧急通知》（舟渔指〔2022〕38 号），指令所有 24 米以上渔船于 11 月 28 日 18 时前到港避风或在安全水域锚泊避风，回港渔船要落实编组，船长要亲自值班驾驶，保持精密智控设备开启，正确使用雷达、AIS、VHF 等通导设备。该县分管领导对强化渔船管控提出具体要求；1143 时，衢山镇和汇鑫渔业合作社将紧急通知向渔船传达；1308 时，“浙岱渔 04210”船通过微信回复“收到”。

11 月 27 日 17 时，“浙岱渔 04210”船、“浙岱渔 02653”船、

“浙岱渔 02393”船提前返航，准备在通知要求的 28 日 12 时节点前到港。

六、事故经过

11 月 17 日 1635 时许，“浙岱渔 04210”船离开岱山中心渔港，在船船员 13 人。其在衢山镇田涂水域抛小锚，等同编组船“浙岱渔 02653”船、“浙岱渔 02393”船到达后，三船协同出港。

11 月 17 日 2140 时许，编组三船到达嵊泗港避风。

11 月 18 日 05 时许，编组三船起锚航行出海。

11 月 18 日 19 时许，编组三船到达 181 渔区 9 小区锚泊等待潮水。

11 月 20 日 0330 时许，“浙岱渔 04210”船下网作业，开始生产。

11 月 26 日 1308 时，“浙岱渔 04210”船通过微信群收到寒潮预警信息和避风指令，回复：收到。

11 月 27 日 17 时，“浙岱渔 04210”等三船起网后往舟山方向返港航行，三船前后相距 1 海里，“浙岱渔 02393”在前，“浙岱渔 02653”居中，“浙岱渔 04210”在后。三船航向保持约 250 度，航速保持在 9.7 节左右。

11 月 28 日 06 时，“浙岱渔 04210”助理船副俞学华与船副陆睦平交接班，无其他瞭望人员。

11 月 28 日 0607 时许，通过东、西福山水道后，“浙岱渔 04210”

开始改变航向，航向 254 度，航速 9.3 节，往定海区西码头方向航行，其他两船继续往沈家门方向，值班船员俞学华称船舶有点倾斜，要用手扶着驾驶台才能站稳。该时，船长何小军起床去了下面生活舱。

0638 时许，“浙岱渔 04210”航速 8.7 节，航向 264 度，到达黄兴岛正南 2.5 海里处，驾驶室内俞学华开船，已回驾驶室的何小军拿手机站驾驶室右角落准备进港报告。据何小军述称，突然从左舷侧一个大浪拍过来，船舶被浪向上抬起，然后向右倾侧；而俞学华则述称左后方来浪直接拍在甲板上并造成船舶直接向右倾侧。该船受浪击后船位呈近 90 度倾侧并未能回正。何小军打铃并抓住旁边的对讲机呼叫同编组渔船：我船快要沉了，快来救。随后极短时间内连续两浪直接造成船舶呈翻扣状态（三分钟内连续三浪），所有船员落水，驾驶室俞学华、何小军（拿着件气胀式救生衣）先后从被海水冲破的前舷窗游出，游出后抓住漂在海上的浮球漂浮。此时，何小军称其看到还有几个船员在海面上，其中有一个船员趴在船底壳上，有两个船员扶着翻扣去的船舷，有三个船员在几十米远处抱着浮球漂浮。

1154 时，“浙岱渔 04210”船沉没。（附件 4）

七、应急处置和善后工作情况

11 月 28 日 0638 时许，“浙岱渔 04210”通过对讲机向“浙岱渔 02393”等编组船求救。

0640 时许，“浙岱渔 02653”船长向衢山镇渔业指挥中心报警，中心向镇分管领导报告，并通知合作社核实，合作社值班人员微信联系事故船，未回应，随即指令周边渔船开展搜救。

0710 时许，海事转“406”报警，省市县三级立即组织在事发海域周边的 19 艘渔船到现场搜救。同时，组织“中国渔政 33129”“海巡 0731”“东海救 102”等 10 艘公务船艇前往事发海域，并协调“东海救直升机”“舟山市应急救援（警用）直升机”等救助力量赶往事发海域。

0725 时许，参与搜救渔船共救上 7 人。其中，“浙岱渔 03508”船救起 3 名船员（俞学华、周益军、张亚斌）、“浙岱渔 02653”船救起 2 名船员（何小军、陈正涛）、“浙岱渔 02393”船救起 2 名船员（陈响毅、杨心太）。

0950 时许，“中国渔政 33129”等公务艇到达事发海域进行搜救。因风浪增大原因，“浙岱渔 02393”等船接受指令于 10 时带上获救船员到达省海洋维权巡航执法基地，接受事故调查。

1154 时，接“中国渔政 33129”报告，“浙岱渔 04210”船沉没。

12 月 2 日 16 时，经舟山市海上搜救中心办公室会同相关部门综合评估，海上搜救工作结束，仍未发现其余 6 名落水船员。

事发后，岱山县成立 6 个善后处置工作组，联系失联船员家属，收集家庭成员、渔船股份等信息资料，设立专门接访室，向

家属通报事故经过和搜救进展情况，制定赔偿方案，向省渔业互保协会申请预赔款，至目前舆情平稳。

八、主要事故要素的认定

（一）船舶侧翻时间及地点。

1.根据“浙渔安”系统显示，“浙岱渔04210”船北斗信号在28日0638时最后报位,报位位置为122° 42.37′ E、30° 09.03′ N，当时航速为8.7节。根据北斗约五分钟发送一次报位，可推定“浙岱渔04210”船侧翻时间为28日0638时—0643时之间。

2.根据获救船员和救援船员询问，船舶发生侧翻时间为0650时前。

3.根据救援船“浙岱渔02393”航迹显示：该船于0641时大角度掉头。可确定“浙岱渔02393”接到“浙岱渔04210”求救是在0641时之前，之后无法再联系“浙岱渔04210”。

4.应急示位标首报警时间0710时。

综上，可确定2022年11月28日0638时—0641时之间，“浙岱渔04210”船发生侧翻，事发地点为舟山市普陀区东极黄兴岛南侧海域（185渔区4小区，概位122° 38.527′ E、30° 08.516′ N）。

（二）船舶沉没时间及地点。

根据事发海域参与搜救的“中国渔政33129”报告，事故渔船于11月28日1154时，在122° 38.527′ E、30° 08.516′ N概

位沉没。

（三）事发海域海况、船舶适航区域及船舶抗风力等级的确定。

1.该船适航区域为近海航区，抗风力等级为9级，事发地点为近海航区，事发前该海域风力未到9级，符合该船适航要求。

2.事发海域位于东福山和西福山水道西侧、小板门水道南面，潮流和侧流较为复杂，船舶航经该处时应当由船长当班谨慎驾驶。

九、事故原因分析和性质认定

（一）直接原因分析。

1.气象海况较为恶劣复杂。事发时，舟山海域有大风浪。查阅2022年潮汐表及事发海域海图相关资料，该海域为回转流，事发时段流向为南偏东方向。流向与风浪方向接近相反，有可能在局部海域出现驻波，导致波高增大、波的坡度变陡，对船舶航行安全会构成较大威胁。

根据船长何小军、当班驾驶员俞学华询问笔录，两人均反映在事发前从船舶左舷侧后方向短时间内连续三个大浪拍击造成船舶侧倾。印证了事发海域附近存在局部的大浪和驻波。

2.船舶在大风浪中航行操作不当和错误。经查询“浙渔安”系统及当班驾驶员俞学华询问笔录显示，事故渔船在0607时开始转向后，在已经感觉船有些倾斜，人都无法站稳的情况下，仍按原航向船速航行，仅作小角度右舵试图纠正船位；“浙渔安”系统

显示，这期间该船显示船艏向变化较大且异常。直至0638时前该船仍保持8.7节航速、264度航向，而当时风向为东南到南风。当班驾驶员在大风浪海域，采用接近横浪航行的危险驾驶方法，未对船舶航向或航速尤其是航向作必要的调整，航行操作不当。

船长何小军自述，在船舶遭遇大浪冲击时，他要求采用立即停车的措施。该行为极易导致船舶失控受外力影响加大，应属在应对突发情况时操纵有误。

3.渔船稳性不足。经公安、渔政部门、调查组等对获救船员调查询问，确认“浙岱渔04210”船本航次共携带帆张网作业网具10套（以每套5.5吨计）、备用网4顶（以每顶1.25吨计），渔具总重约60吨，超过渔船检验证书核载40吨规定，所携渔具数量超过市县渔具核载规定（该船型宽7米，核载8顶渔具）。备用网具违规堆放在驾驶甲板上。同时根据相关询问笔录，该船返航时，本航次渔获量不到500箱（以7吨计），舱内尚有部分油（以6吨计）、水（以8吨计）、冰（以70吨计）。

调查组委托“舟山市百舸船舶设计技术有限公司”按照《国内航行船舶法定检验规则》，采用中国船级社“COMPASS”计算软件，对该船事发时实际装载状态下（网具55吨、备用网5吨、油6吨、冰70吨、淡水8吨、鱼7吨等）的完整稳性进行了计算校核（附件5）。计算表明该船实际装载状态下的两个稳性参数不满足要求：横倾30°处复原力臂为0.153（要求≥0.200）；稳性衡

准数 K 为 0.972（要求≥1.0）。计算表明该船在事发当时因装载原因而导致船舶稳性不足。

当班驾驶员俞学华询问笔录表明，事发前渔船一直处于倾侧、人员无法站稳的状态，事发时船舶受第一个大浪袭击后根本没有回正，在侧倾状态下又连续遭受两个大浪袭击后侧翻，此现象同样反映了船舶存在稳性不足的情形。

4.排除船舶自沉、船舶碰撞、他船经过引发浪损等原因。结合“浙渔安”系统查询、获救船员询问笔录，排除船舶自沉、船舶碰撞、他船经过引发浪损等原因。查阅事发海域相关海图资料，该水域水深普遍在 30 米以上，不存在危险的航行障碍物，也可排除船舶触碰水下障碍物的可能。

5.船舶发生倾翻及至翻扣的瞬间性。从“浙渔安”系统“浙岱渔 04210”等编组三船航迹回溯及相关船员询问可见：“浙岱渔 04210”船在 0638 时至 0641 时船舶翻扣，发生时间极快。

综上所述，调查组认为事故的主要原因是：“浙岱渔 04210”船是由于船舶在侧横风浪状态下航行时左舷遭遇连续三个侧后浪侵袭，因船舶稳性不足、驾驶员操纵不当、船长指挥失当等综合影响导致瞬间侧翻倾覆而沉没。

（二）间接原因分析。

1.锚的系固不够牢固。从船员询问得知，该船在前甲板左舷侧放置锚具，各锚堆放在高于甲板 50cm 的铺板上，仅用绳索做简

单拦绑，未有固定捆绑，事发时船舶受第一浪向右倾侧后，锚具向右移动加剧了船舶无法回正。

2.备用网片违规放于驾驶甲板。备用网片平放于驾驶甲板上，与事发后北斗天线未正常脱离发送落水报警信息，存在极大关系，在发生船舶翻扣时，该处网片甚至会影响船员逃生。

3.船舶值班制度等安全管理方面的缺陷。在大风浪期间航行时，船长没有按规定亲自当班；救生衣未放置在指定位置。

（三）事故性质认定。

根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》第三条、第四条、第三十七条规定，调查组认为，“浙岱渔 04210”船沉没事故是一起主要由风损导致的较大等级渔业船舶水上生产安全事故。

十、事故暴露出的问题

（一）船东船长主体责任严重缺失。调查发现，船长何小军安全生产意识极其淡薄。为追求生产效益，超限携带网具，装载不当，导致渔船重心上移，造成渔船稳性不足。归港途中，明知是大风浪天气，在通过复杂水道时，仍然不亲自当班值守，应对突发情况时又指挥失当，违反《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条规定要求。同时，获救船员落水时大多数未穿救生衣，反映该船未落实“全员穿着救生衣”的寒潮管控指令；落实值班制度不力，不严格遵守两人值班制度。

（二）合作社协管责任落地打滑。查阅台账发现，衢山镇汇鑫渔业专业合作社11月26日简单将“舟山市避风指令明电”转发到微信“老大群”，没有将指令的核心内容单列出来告知，未考虑海上作业渔船老大阅读不便的实际，工作未落实落细。27日和28日也未见该合作社对所属帆张网渔船的动态干预和提醒信息，未落实《基层渔船管理组织规范化建设的指导意见》《涉海涉渔安全生产责任清单》中有关“加强值班值守和动态点验”的职责要求。

（三）乡镇属地责任落实不力。调查发现，衢山镇在帆张网渔船返航途中，点验提醒缺失，事故渔船在返港途中仅收到过一次该镇应急指挥中心要求校验北斗终端的指令。预警处置有漏洞，11月28日凌晨0408时、0448时，事故渔船进入事故多发区后，“舟山市渔业安全精密智控平台”两次触发渔船进入“事故多发区”预警，平台显示“处置完成”，但经核查值班人员未按要求及时与渔船联系提醒，虚假处置预警。指导压实基层渔船管理组织协管责任不够有力，落实《涉海涉渔安全生产责任清单》列明的乡镇属地责任第4、6条不到位。

（四）行业监管责任落实不得力。调查发现，岱山县渔业应急指挥中心在落实渔船动态点验和干预中，直接点验干预少，转发交办任务多。该县海洋与渔业局衢山分局今年以来，查处帆张网渔船违法违规案件49起，但对本地帆张网渔船网具超载监督检

查无立案处罚记录；同时，对渔船驾驶甲板以上违规装载网具现象检查不到位，渔船执法监管存有漏洞。

（五）岱山县政府安全生产责任传导不力，对帆张网渔船管控督查检查不够。

十一、对相关责任人的处理建议

为深刻汲取本次事故教训，调查组建议：

（一）何小军。“浙岱渔 04210”船舶所有人、船长，对本起事故负全面主体责任和直接责任，因渔船网具超载、装载不当、未履行安全驾驶值班工作职责，在应急状态下操纵不当导致渔船在大风浪中倾覆沉没，造成 6 名船员下落不明，构成重大责任事故后果，情节严重，涉嫌构成重大责任事故罪和强令、组织他人违章冒险作业罪。建议吊销渔业职务船员证书，并移交司法机关进一步调查处理。

（二）俞学华。“浙岱渔 04210”船助理船副、当班驾驶员，对渔船在横浪航行过程中，未能引起足够警觉，未采取有效的避浪和减速航行措施，对本次事故负有直接责任。建议岱山县渔业主管部门按有关规定对其实施行政处罚，并按规定暂扣渔业职务船员证书。

（三）王国南。岱山县衢山镇汇鑫渔业专业合作社社长，未严格落实重点渔船管控要求，对渔船在大风浪中返航过程未尽到提醒义务，日常协管工作存在缺失，对本起事故负有管理责任。

对其涉嫌履职不到位问题，移交有干部管辖权限的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（四）顾世杰。岱山县衢山镇政府渔业点验中心值班人员，在当班期间未能有效处置预警信息，帆张网渔船灾害天气返航动态点验不到位负有直接管理责任，鉴于该值班人员为编外人员，建议衢山镇政府予以辞退。

（五）毛其本。岱山县衢山镇政府渔业发展办公室主任，对帆张网渔船隐患排查不到位，定人联船制度未严格落实，指导压实基层渔船管理组织协管责任不够，负有管理责任。对其涉嫌履职不到位等问题，移交有干部管辖权限的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（六）毛其锋。岱山县衢山镇政府分管渔业副镇长，对渔船渔业安全管理、帆张网渔船隐患排查整治督促指导不力，负有直接领导责任，对其涉嫌履职不到位等问题，移交有干部管辖权限的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（七）张群海。岱山县衢山镇党委副书记、镇长，对渔业安全管理和帆张网渔船减船整治不力，负有领导责任。对其涉嫌履职不到位等问题，移交有干部管辖权限的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（八）郑磊。岱山县海洋与渔业局信息中心主任，对帆张网等重点渔船日常监管指导不精细，落实渔船动态点验和干预不足，

负有管理责任。对其涉嫌履职不到位等问题，移交有干部管辖权限的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（九）李广志。岱山县海洋与渔业局党委委员、副局长、衢山分局局长。对帆张网渔船超载问题执法监管不力，负有领导责任。对其涉嫌履职不到位等问题，移交有干部管辖权限的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（十）岱山县人民政府。由舟山市人民政府对岱山县人民政府安全生产履职情况进行进一步调查评估，并督促抓好问题整改，加快推进帆张网渔船淘汰整治工作;约谈岱山县人民政府，并将该事故及处理情况在全省通报。

十二、事故防范和整改措施

针对该事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，进一步强化渔船安全监管工作，尤其是帆张网渔船的安全管控，有效防范和遏制类似事故再次发生，举一反三，调查组建议采取以下整改措施:

（一）组织开展船东船长集中警示教育。全省沿海各市、县要迅速将该案例通报辖区所属所有渔船船东船长、基层渔船管理组织，开展渔船安全警示教育，全方位落实渔船安全隐患排查和自查。

（二）组织开展帆张网渔船隐患排查整治。按照“船适航、人适岗”的要求，全面开展帆张网渔船安全隐患大排查大整治，重点

检查船员证书、通导设备、渔具装载、消防设备、逃生通道等，做到“排查一艘、合格一艘、放行一艘”，坚决杜绝渔船“带病出海”。

（三）坚定不移推进帆张网渔船减船整治。岱山县政府要将帆张网渔船减船整治作为重要工作来抓，抓紧研究制定新一轮《帆张网渔船淘汰整治方案》，成立专班，下沉力量，持续推进帆张网渔船减船转产，尤其要加快推进20年以上船龄、严重违法违规等渔船的淘汰整治步伐，确保2024年9月16日前淘汰整治完毕。

（四）铁腕推进帆张网渔船安全执法检查。深化海上“大综合一体化”行政执法改革，健全渔业、海事、海警等部门联动执法机制，以帆张网渔船为重点，严厉打击网具超载、职务船员缺配等行为，采取强制停航、行刑衔接等综合惩戒措施，不断提升船东船长违法违规成本，持续保持高压严打态势。

（五）全面推进从业人员安全素养提升。高质量开展渔民安全全员大轮训，充分利用渔船回港间隙，常态化开展安全警示教育、应急演练，不断提升渔业从业人员安全意识和应急处置能力。组织开展基层管理和执法人员业务大培训，通过强化培训不断提升渔船安全管控的精准性、有效性。

（六）深化“浙渔安”系统应用。完善“浙渔安”运行保障，建立各主体应用责任体系；用好“浙渔安”远端AI巡检等新技术新手段，及时有效处置各类预警，切实发挥“浙渔安”系统实战实用实效作用。

（七）强化寒潮期间渔船管控。沿海各市、县渔业部门要精准研判灾害天气对海上渔船安全的影响，坚决避免风险研判上下一般粗；针对性发布传达预警信息，加密海上渔船点验频次，督促严格落实值班瞭望、编组生产等安全生产制度。

附件：1.浙江省农业农村厅关于成立“11·28”浙岱渔04210船沉没事故联合调查组的函

2.气象预报

3.海浪资料说明

4.事故渔船航行轨迹图

5.事故渔船稳性数据计算校对表